

Gesetzesentwurf

der Staatsregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hochschulmedizingesetzes

A. Problem und Ziel

Das Praktische Jahr (PJ) ist ein integraler Bestandteil der ärztlichen Ausbildung gemäß der Approbationsordnung für Ärzt:innen. Studierende der Humanmedizin absolvieren in dieser Zeit eine ganztägige, anspruchsvolle Tätigkeit im Krankenhaus oder in Lehrpraxen, häufig ohne angemessene finanzielle Vergütung. Diese Situation führt zu sozialen Ungleichheiten, da insbesondere Studierende aus einkommensschwächeren Familien durch die fehlende Bezahlung benachteiligt werden und sich ihre Studienfinanzierung in der Endphase erheblich erschwert.

Ziel des Gesetzes ist es, für Studierende der Humanmedizin an den medizinischen Fakultäten im Ostdeutschen Freistaat eine verbindliche staatlich geregelte Vergütung während des Praktischen Jahres einzuführen. Damit soll eine einheitliche, faire und sozial ausgewogene Regelung geschaffen werden, die der Bedeutung der praktischen Ausbildung gerecht wird, den ärztlichen Nachwuchs stärkt und die Attraktivität des Medizinstudiums in Ostdeutschland erhöht.

B. Lösungen

Durch die Einfügung eines neuen § 106a in das Ostdeutsche Hochschulgesetz wird ein Rechtsanspruch auf Vergütung im Praktischen Jahr geschaffen. Studierende der Humanmedizin, die ihr PJ an einer ostdeutschen Universität absolvieren und keine Leistungen nach anderen Vorschriften (z. B. BAföG) erhalten, haben künftig Anspruch auf eine monatliche Vergütung.

Die Vergütung orientiert sich in der Höhe an § 13 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes und wird gemeinschaftlich getragen: 200 Euro monatlich werden vom Universitätsklinikum oder der Kassenärztlichen Vereinigung gezahlt, der verbleibende Anteil vom Ostdeutschen Freistaat. Damit wird eine faire Aufteilung zwischen staatlicher und institutioneller Verantwortung geschaffen.

Der Anspruch entfällt, wenn der Studierende den Prüfungsanspruch verliert oder unzulässige Fehlzeiten überschreitet. Für die Bewilligung und Auszahlung der Leistungen sind die Hochschulen zuständig, an denen die Studierenden immatrikuliert sind.

Zudem wird klargestellt, dass die Vergütung nicht rückwirkend, sondern ab Januar 2026 gewährt wird, um eine geordnete Einführung und Haushaltsplanung sicherzustellen.

C. Alternativen

Keine.

D. Erfüllungsaufwand

Für die Hochschulen entsteht ein geringfügiger Verwaltungsmehraufwand durch die Bearbeitung und Bewilligung der Anträge. Ein zusätzlicher Personalbedarf ist nicht zu erwarten.

Es entsteht für die öffentlichen Haushalte folgende Belastung:

	2026*		2027**		2028**		2029**		2030**	
Sachsen	870	654 €	960	722 €	1050	790 €	1130	850 €	1220	917 €
Sachsen-A.	470	353 €	490	368 €	500	376 €	520	391 €	540	406 €
Thüringen	420	316 €	440	331 €	460	346 €	470	353 €	480	361 €
Brandenburg	400	301 €	430	323 €	470	353 €	500	376 €	540	406 €
Mecklenburg- Vorpommern	450	338 €	490	368 €	510	384 €	540	406 €	560	421 €
Berlin	1440	1.082 €	1480	1.112 €	1550	1.166 €	1610	1.211 €	1660	1.248 €
Ostdeutscher Freistaat	4050	3.046 €	4290	3.226 €	4540	3.414 €	4770	3.587 €	5000	3.760 €

*Angaben mathematisch gerundet und in Tausend Euro angegeben

**Projizierte Angaben unter Berücksichtigung umgesetzter und geplanter

Vorhaben, mathematisch gerundet und in Tausend Euro angegeben



Der Ministerpräsident
Freistaat Ostdeutschland

An den
Präsidenten des
Ostdeutschen Landtages
Herrn Louis Hahne-Eichinger
Ostdeutscher Landtag
Hauptallee 8
01219 Dresden

Freitag, 5. September 2025

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich Ihnen im Namen der Staatsregierung den

**ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES
HOCHSCHULMEDIZINGESETZES**

Ich bitte die Beschlussfassung des Ostdeutschen Landtages herbeizuführen.

Federführend ist das **Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt** unter der Staatsministerin **Mia Wollrath**.

Hochachtungsvoll

Mateo Delgado
Mateo Delgado

DER MINISTERPRÄSIDENT

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hochschulmedizingesetzes vom ...

Der Ostdeutsche Landtag hat das nachstehende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1 Änderung des Hochschulgesetzes

Das Sächsische Hochschulgesetz vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 9 des Gesetzes vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst:
„Gesetz über die Hochschulen im Freistaat
Ostdeutschland
(Ostdeutsches Hochschulgesetz – HSG)“
2. Nach § 106 wird folgender § 106a eingefügt:

„§ 106a

Vergütung während des Praktisches Jahres

- (1) Studierende der Humanmedizin, die sich nach § 3 der Approbationsordnung für Ärzte im praktischen Jahr an einer medizinischen Fakultät einer Universität im Ostdeutschen Freistaat befinden, haben einen Anspruch auf staatliche Vergütung, wenn sie nicht aufgrund einer anderen Vorschrift Leistungen zur Ausbildungsförderung erhalten.

- (2) Studierende nach Absatz 1 haben Anspruch auf Leistungen entsprechend § 13 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Die Leistungen werden in Höhe von 200 Euro vom Uniklinikum oder der kassenärztlichen Vereinigung und im Übrigen vom Ostdeutschen Freistaat entrichtet.
- (3) Der Vergütungsanspruch nach Absatz 3 erlischt, wenn der Studierende seinen Prüfungsanspruch verloren hat oder mehr Fehltage in Anspruch genommen hat, als ihm rechtlich zustehen.
- (4) Für die Bearbeitung der Anträge ist die Hochschule zuständig, in der der Studierende immatrikuliert ist.“

Artikel 2

Übergangsbestimmungen

- (1) Der Anspruch nach § 106a des Hochschulgesetzes wird nicht rückwirkend gewährt.
- (2) Die Hochschule hat Leistungen frühestens für den Bewilligungszeitraum vom Januar 2026 an zu gewähren.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag seiner Verkündung in Kraft.

Bergründung

A. Allgemeiner Teil

I. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Mit dem vorliegenden Gesetz wird das Ostdeutsche Hochschulgesetz um eine neue Regelung ergänzt, die den Studierenden der Humanmedizin während des Praktischen Jahres (PJ) erstmals einen gesetzlich verankerten Anspruch auf Vergütung einräumt. Das Praktische Jahr bildet die letzte Phase der ärztlichen Ausbildung und stellt eine zentrale Voraussetzung für die spätere Approbation dar. Studierende leisten in dieser Zeit vollwertige Tätigkeiten im Klinik- und Praxisalltag, tragen zur Patientenversorgung bei und übernehmen zunehmend eigenständige ärztliche Verantwortung.

Bisher erfolgte diese Tätigkeit vielfach unentgeltlich oder unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Einzelne Universitätsklinika und Lehrkrankenhäuser zahlten freiwillige Aufwandsentschädigungen, während andere Einrichtungen keine Vergütung vorsahen. Diese uneinheitliche Praxis führte zu erheblichen sozialen Ungleichheiten und beeinträchtigte die Chancengleichheit im Medizinstudium. Studierende aus einkommensschwachen Familien waren gezwungen, das PJ unter finanziell prekären Bedingungen zu absolvieren oder auf zusätzliche Erwerbstätigkeit zu verzichten.

Der Gesetzentwurf beseitigt diese Ungleichbehandlung und schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen. Durch die Einfügung eines neuen § 106a wird ein verbindlicher Anspruch auf eine monatliche Vergütung während des Praktischen Jahres eingeführt, der für alle ostdeutschen medizinischen Fakultäten gleichermaßen gilt. Die Höhe der Vergütung orientiert sich an den Bedarfssätzen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (§ 13 BAföG) und beträgt mindestens 200 Euro monatlich, die von den Universitätsklinika oder Kassenärztlichen Vereinigungen zu tragen sind. Der

verbleibende Betrag wird durch den Ostdeutschen Freistaat finanziert.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung und Abwicklung der Leistungen liegt bei den Hochschulen. Diese Praxisnähe gewährleistet eine einfache und zügige Bearbeitung der Anträge. Und eine Übertragung der Aufgaben an das zuständige Bafoeg-Amt Die Einführung erfolgt stufenweise, beginnend ab dem Bewilligungszeitraum Januar 2026.

II. Gesetzgebungskompetenz

Eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes oder die Nutzung eines Gegenstandes der konkurrierenden Gesetzgebung durch den Bund ist nicht ersichtlich. Das Bundesland ist für den Gesetzgebungsgegenstand zuständig.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1

Mit Artikel 1 wird das bisherige Sächsische Hochschulgesetz inhaltlich und redaktionell zum Ostdeutschen Hochschulgesetz (HSG) weiterentwickelt und um eine neue Vorschrift (§ 106a) ergänzt.

Zu § 106a HSG-E (Vergütung während des Praktischen Jahres)

Absatz 1 begründet einen Rechtsanspruch auf Vergütung für Studierende der Humanmedizin im Praktischen Jahr, die an einer medizinischen Fakultät einer Universität des Ostdeutschen Freistaates eingeschrieben sind. Der Anspruch besteht nur, soweit keine anderweitigen Leistungen zur Ausbildungsförderung – insbesondere nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz – bezogen werden. Damit wird eine Doppelförderung ausgeschlossen.

Absatz 2 legt die Höhe und Finanzierung der Vergütung fest. Maßgeblich ist der in § 13 BAföG festgelegte monatliche Bedarfssatz, der als sozialpolitisch anerkannter Maßstab für Lebenshaltungskosten Studierender gilt. Zur gleichmäßigen Lastenverteilung übernehmen die Universitätsklinika oder Kassenärztlichen Vereinigungen einen festen Anteil von 200 Euro, während der restliche Betrag aus Landesmitteln finanziert wird. Diese Aufteilung trägt der gemeinsamen Verantwortung von Land und medizinischen Einrichtungen für eine qualitätsgesicherte ärztliche Ausbildung Rechnung.

Absatz 3 bestimmt die Erlöschensgründe des Vergütungsanspruchs. Der Anspruch entfällt, wenn der Prüfungsanspruch verloren geht oder Studierende mehr Fehltage in Anspruch nehmen, als nach der Approbationsordnung zulässig sind. Damit wird sichergestellt, dass die Vergütung nur für eine ordnungsgemäße, den Ausbildungszielen entsprechende Teilnahme gewährt wird.

Absatz 4 regelt die Zuständigkeit der Hochschulen für die Bearbeitung und Bewilligung der Anträge. Diese sind als Verwaltungsträger dem Studierenden unmittelbar zugeordnet und verfügen über die erforderlichen Daten zur Studienorganisation, wodurch ein effizienter Vollzug ermöglicht wird.

Zu Artikel 2 (Übergangsbestimmungen)

Artikel 2 stellt klar, dass der Vergütungsanspruch nicht rückwirkend gewährt wird. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab Januar 2026, um eine ausreichende Haushaltsplanung, die Erstellung der Verwaltungsvorschriften und die organisatorische Vorbereitung der Hochschulen zu gewährleisten.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Das Gesetz tritt mit dem Tag seiner Verkündung in Kraft. Damit können die Hochschulen, Universitätsklinika und Kassenärztlichen Vereinigungen unmittelbar nach Veröffentlichung mit der Vorbereitung der Antragsverfahren beginnen.